

권 고

1. 제 목 : 노인학대관련 범죄경력 조회에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○요양원, □□요양원, △△요양원, ◇◇요양원, ▽▽요양원, ▷
▷요양원

3. 내 용

가. 업무개요

보훈요양원에서는 직원 채용 시 노인학대 범죄경력 여부를 확인하기 위하여 노인학대 범죄경력 조회를 실시하고 있으며, 채용공고 시 최종 합격 발표 후라도 신원조회 결과 노인학대 범죄경력이 발견되면 합격을 취소한다는 조건을 명시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「노인복지법」 제39조의17(노인관련기관의 취업제한 등) 제5항에 따르면 노인관련기관의 장은 그 기관에 취업 중이거나 취업하려는 사람(이하 ‘취업자등’)에 대하여 본인의 동의를 받아 노인학대관련범죄 경력을 확인하여야 하며, 취업자등이 노인학대관련범죄 경력 조회 회신서를 직접 제출한 경우에도 경력 조회를 한 것으로 본다고 되어 있습니다.

또한 이를 위반하여 취업자등에 대하여 노인학대관련범죄 경력을 확인하지 않은 노인관련기관의 장에게는 같은 법 제61조의2(과태료) 제2항 제3호에 따라 500만원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있습니다.

따라서 보훈요양원에서는 채용하고자 하는 직원의 노인학대범죄 경력을 임용일 이전에 조회하고 그 결과를 회신받아 결격 사유가 있는지 확인하여야 하며, 노인관련기관에 취업이 제한된 사람으로 확인된 경우에는 그 직원의 합격을 취소하여 임용하지 않도록 하여야 합니다. 그리고 노인학대범죄경력을 조회할 시간이 충분치 못하는 등의 사유로 임용일 이전에 확인이 되지 않을 경우에는 취업하려는 사람이 직접 노인학대범죄 경력 조회 회신서를 받아 제출하도록 하여 임용일 이전에 결격 여부를 확인하여야 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2018년부터 2020년까지 보훈요양원에서 신규 채용한 직원들의 노인 학대범죄 경력 조회 내역을 확인한 결과, [표]와 같이 총 51명의 노인학대범죄 경력 조회가 요양원 별로 짧게는 평균 1일에서 길게는 42일까지 지연되어 임용 일보다 늦게 확인된 사실이 있습니다.

[표] 보훈요양원 신규채용 직원 노인학대범죄 경력 조회신청 지연 내역

구분	계	○○	□□	△△	◇◇	▽▽	▷▷
신규조회 수(명)	330	28	67	45	59	39	92
조회지연 수(명)	51	2	1	33	3	2	10
지연일 수(평균)	11	1	6	14	2	2	42

※ 요양원 별 조회지연 명단 : (별첨)

4. 조치할 사항

○ ○○, □□, △△, ◇◇, ▽▽, ▷▷요양원장은

- 노인학대범죄 경력조회가 임용일보다 지연되지 않도록 하고, 불가피한 경우 취업예정자가 노인학대범죄 경력 조회 회신서를 직접 받아 제출할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(권고)

(별첨) 보훈요양원 별 노인학대관련범죄 경력 조회 지연 명단 - 생략